

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1535/2530	พนักงานอัยการจังหวัดนครราชสีมา	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นายเกษม มโนพญา	โจทก์
	นางเข็มชาติ มะลิรัตน์	จำเลย
	นางเข็มชาติ มะลิรัตน์ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ระหว่างพิจารณา นายเกษมมโนพญา ผู้เสียหายขอเข้ามาเป็นโจทก์
ร่วม ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา
334 จำคุก 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกา (อันดับ 131)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบ (อันดับ 134,135)

ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวโดยศาลอุทธรณ์ตี
ราคาประกัน 150,000 บาท (อันดับ 114)

คำสั่ง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ยก
คำร้อง

พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้ว ไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาให้ยก
คำร้อง

(สมบูรณ์ ฤกษ์สำราญ-เสรี แสงศิลป์-อรรถวิทย์ วรรณวินิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>